

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6842/2539

นาย กมล โกมุตพงษ์
นาย ปญญศักดิ์ ปัดสาพันธ์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4
ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยออกเช็คพิพาทมอบให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่า
อิฐแดงย่อมพอฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ค่าซื้ออิฐแดงแก่
โจทก์นั่นเองอันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายอยู่ในตัวเข้าองค์
ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
พ.ศ.2534มาตรา4แล้วโจทก์หาจำเป็นต้องบรรยายฟ้องให้ปรากฏข้อความว่า"จำเลยออก
เช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย"อันเป็นถ้อยคำตามตัวบท
กฎหมายดังที่จำเลยยกขึ้นอ้างในฎีกาไม่และปัญหาตามที่จำเลยยกขึ้นฎีกานี้เป็น
ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้จำเลยจะไม่ได้ยกขึ้นในศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์จำเลยก็ยกขึ้นฎีกาในชั้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา195วรรคสองประกอบด้วยมาตรา225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยออกเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)สาขาวังสะพุง สั่ง
จ่ายเงินจำนวน 78,000 บาทมอบให้แก่โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้ค่าอิฐแดง เมื่อเช็ค

ดังกล่าวถึงกำหนดชำระเงินโจทก์ได้นำไปขอรับเงินจากธนาคารตามเช็ค ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2537 โดยให้เหตุผลว่า"โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย" โจทก์ติดตามทวงถามจำเลยให้ชำระเงินตามเช็คแล้วหลายครั้งจำเลยเพิกเฉย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายทั้งนี้จำเลยมีเจตนาออกเช็คโดยไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คเหตุเกิดที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ให้จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 2 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78แล้วคงจำคุก 1 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาในข้อแรกว่า คำฟ้องของโจทก์เพียงบรรยายว่า จำเลยออกเช็คให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าอิฐแดง แต่ตามกฎหมายที่โจทก์ขอให้ลงโทษ บัญญัติว่า "ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง และบังคับได้ตามกฎหมายโดยมี ลักษณะหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ออกเช็คมีความผิด" เมื่อ โจทก์ไม่บรรยายฟ้องว่า จำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตาม กฎหมายแล้ว การกระทำตามที่ฟ้องจึงไม่ผิดกฎหมายไม่ชอบที่จะลงโทษจำเลยตาม คำฟ้องได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยออกเช็คพิพาทมอบให้ แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าอิฐแดง ย่อมพอฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อ ชำระหนี้ค่าซื้ออิฐแดงแก่โจทก์นั่นเองอันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย อยู่ในตัวเข้าองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการ ใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4 ที่ว่า ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ ตามกฎหมายนั้นแล้ว ส่วนองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายที่โจทก์ขอให้ลงโทษ ในองค์ประกอบข้ออื่น นอกไปจากนี้จำเลยมิได้ยกขึ้นเป็นข้อโต้เถียง ดังนั้นการก ระทำของจำเลยตามคำฟ้องจึงครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายที่โจทก์ขอให้ ลงโทษแล้ว จึงเป็นความผิดตามที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษมา ปัญหาตามที่ จำเลยยกขึ้นฎีกานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยจะ ไม่ได้ยกขึ้นในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 จำเลยก็ยกขึ้นฎีกาในชั้นฎีกาได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 225

ส่วนที่จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงโดยขอให้ศาลฎีกาใช้ดุลพินิจรอกการ ลงโทษแก่จำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยออกเช็คพิพาทสั่งจ่ายเงินจำนวน 78,000 บาท เพื่อชำระหนี้ค่าซื้ออิฐแดงแก่โจทก์ เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินในวันที่ 3 มิถุนายน 2537 แล้วจำเลยมิได้ชำระเงินให้แก่โจทก์เพื่อบรรเทาความเสียหายแก่ โจทก์เลยจนเวลาล่วงเลยมากกว่า 2 ปี แล้ว นับได้ว่าจำเลยก่อความเสียหายแก่โจทก์

มิใช่น้อย ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ใช้ดุลพินิจลงโทษและลดโทษแก่จำเลยแล้ว
เหลือเพียงโทษจำคุก 1 เดือนโดยไม่รอกการลงโทษจำคุกแก่จำเลย จึงเหมาะสมกับ
สภาพความผิดแล้วไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

พิพากษายืน

(สุนพ กীরติยุติ-จำลอง สุขศิริ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>